

עין משפט
נר מצוה

ס:

אפילו ביעתא בכותחא. מפרש צערין ‏ט‏ דלאו צקתם צינים איירי דאין לך עם הארץ שלא ידע שהן מותרות בחלב אלא בשוחט מרנגולת ומנא צה צינים גמורות מיירי שמותר לאוכלן בחלב כדתניא בפ"ק דביצה (דף ו: ושם) וא"ת ואמאי מותר לאכלן בחלב מאי שנה מצינת נבלה דאסרי בית הלל אפי' כמוה נמכרת בשוק כדתנן במסכת עדיות (פ"ה מ"א) ומירך בהלכות גדולות דגבי איסור נבילה החמירו דהוי דאורייתא אכל גבי בשר עוף בחלב דרבנן הקילו וא"ת ומאי אפי' דקאמר אפילו ביעתא ככותחא הא איכא מאן דאמר (חולין דף קיג.) בשר עוף בחלב דאורייתא ולדידיה אסורה כמו צינת נבילה וי"ל דמ"מ קאמר אפי' שכל העולם נהגו זו היתר ולר"ת אחי שפיר שמיך דציצית נבילה החמירו משום דנבלה דבר איסור הוא אכל בצער בחלב לא החמירו דהוי היתר דכל חד וחד בצאי נפשיה שריט:

בי אפקירותא. ונפקא מיניה שהיכא שהרצ מוחל על כבודו דשרי ואפ"ה אל יורה דלא מסמייע מילתא הואיל ורצו אללו:

ואמר ר"נ **אמר** שמואל ה"כבה כר"מ בגזירותיו. אן אין לפרש דגזרינן מת אטו לא מת ונתנה צנה להניק אטו לא נתנה וגמלתו אטו לא גמלתו דא"כ היכי שרף ר"נ לצי ריש גלותא אלא י"ל דגזרינן במת שמה תהרגו ונתנה צנה להניק שמה מחזור צה וגמלתו אטו שמה תגמלתו ועדיין הוא כריך לינק: **והלכתא** **מת** **מותר** גמלתו אמור. רבינו שמשון הזקן אומר דגרופה מותרת לינשא דלא משעבדל להניק כדתניא לעיל (דף נט:) נתגרשה אינו כופה משום דלא משעבדל ליו ור"ת אומר דאסורה לינשא דתניא בפ' החולין (יבמות מב.) וסם מעוברת חזירו ומינקת חזירו לא ישא וקא פסיק ומני לא שנה נתאלמנה ועוד שנה נתגרשה ועוד דמפרש טעמא התם דקתם מעוברת למניקה קיימא דמשמע דהיינו טעמא דמניקה היינו טעמא דמעוברת ולמאי דהוה מפרש מעיקרא טעמא דמעוברת שיך בגרופה כמו באלמנה אע"ג דדער צי מההוא טעמא מגופא שמיילת לא הדר ציה דמיירי אפי' בגרופה ועוד דאלמנה נמי לא משעבדל מכי תצעה כמותה או רואה לינשא^(ט):

הכניסה

צריכות להמתין שלשה חדשים דברי ר"מ רבי יוסי מתיך ליארם ולינשא מיד ^(ט) ואמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כרבי מאיר בגזירותיו אמרי ליה ^(ט)לאו אדעתין והלכתא ימת מותר גמלתו אסור מר בר רב אשי אמר אפילו מת נמי אסור דלמא קטלה ליה ואולא ומינסבא הוה עובדא וחנוקתיה יולא היא ההיא שוטה הואי דלא עבדי נשי דחנוקן בנייהו: תנו רבנן ^(י)הרי שנתנו לה בן להניק הרי זו לא תניק עמו לא בנה ולא בן חברתה ^(י)פסקה קימעא אוכלת הרבה ^(י)לא תאכל עמו דברים הרעים לחלב השתא בנה אמרת לא בן חברתה מיבעיא מהו דתימא בנה הוא דחיים עילויה ממציא ליה טפי אבל בן חברתה אי לאו דהוה לה מותר לא הוה ממציא ליה קא משמע לן פסקה קימעא אוכלת הרבה מהיכא אמר רב ששת ^(י)משלה לא תאכל עמו דברים הרעים מאי נינהו א"ר כהנא כגון כשות וחזיו ודגים קטנים ואדמה אביי אמר אפילו קרא וחבושא רב פפא אמר אפילו קרא וכופרא רב אשי אמר אפי' כמכא והרסנא מינייהו פסקי חלבא מינייהו עכרי חלבא: דמשמשא בי ריחיא הוו לה בנה נכפי דמשמשא על ארעא הוו לה בני שמוטי דדרכא על ^(ט)רמא דחמרא הוו לה בני גירדני דאכלה חרדלא הוו לה בני זולוני דאכלה תחלי הוו לה בני דולפני דאכלה מוניני הוו לה בני ^(ט)מצצי עינא דאכלה גרגושתא הוו לה בני מוכערי דשתאי שיכרא הוו לה בני אוכמי דאכלה בישרא ושתיא חמרא הוו לה בני ^(ט)כריי

אף על פי פרק חמישי כתובות

עד עשרים וארבעה חדש. שמה תתעבר ותתערך לגמול את צנה ובעל זה אינו אצוי שיקנה לו צינים וחלב: **שמונה עשר חדש.** דיו למינוק לינק בך: **אפקירותא.** חוצפא: **דלא מיססייעא מילתא.** שיורה כהלכה: **נפנה צנה למינקת.** זו שמת בעלה או גמלתו בתוך זמנו או מת: **לצי ריש גלותא.** אלמנות שהיו צהן מניקות ונתנו צניהם למניקה והתירוס לינשא: **דלא הדרי צהו.** מניקה שפסקה להניק צניהם יראה לחזור צה לפי שבני אדם מאוימים הם אכל בלאנשי אחרני דלמא הדרא צה המניקה וחוזר הבן אכל האם ומסתכן: **לא ססברו מהא.** אי לא אמרה לכו סבתא משמי' דר"ר לא הייתם יודעים ללמוד ממך משנה זו שאסור: **הכי שהיט רדופה.** רוצ ימיה להיות בבית אציה כיו' כל ימיה אין דרכן להתעבר: **שאניט ראויה לילד.** שנעקר בית הריון שלה: **גגוריוסוי.** ככל מקום שהוא מחמיר מדרכנן. אלמא אע"ג דאין כאל להבחין בין זרעו של ראשון לשל שני דהא לא מיעברא לא פלוג רבנן בתקנת גזירות שלהם בין אשה לאשה וגזרו קתם שמתמין כל אשה שלשה חדשים והכי נמי לא פלוג רבנן במינקת שמת בעלה בין שהיא מניקתו בין שאינה מניקתו: **גמלתו אסור.** שגמלתו מחמת שרואה לינשא: **פסקה קימעא.** פסקו לימן לה מוונות מועטים: **אולנא הרבה.** משלה כדי שיהיה לה חלב הרבה ולא תמיתנו: **כשום.** הומלון: **חזיו.** עששים של זרע תבואה: **חנושא.** קורליי"ה: **קורא.** כך הגדל דקל מה שנוסף על הענף צנשה זו: **כופרא.** תמרים בקטנותן: **כמכא.** כותח: **והרסנא.** דגים מטוגנין בקמח וזיר ושומן שלהן: **מינייהו פסקי חלבא.** יש צצנים הללו שפוסקין חלב האשה ויש צהן שאין מפסיקין אלא עוכרין: **צני נכפי.** ולדות שמתעברות שם נופלים מחולי שמו פישיואין: **שמוטי.** ארוכי זואר והוא מוס: **גירדני.** פי' אדם שנמרט שערות ראשו או בעל גרצ: **זולוני.** רעבתנין: **דולפני.** עיניהם זולפות מיס תמיד: **מוניני.** הורגלה לנכול דגים קטנים: **מליצי עינא.** עיניו פורחות ועפות תמיד: **גרגושתא.** אדמה לחילוף"ה בלע"ז:

בכר

או שהלך בעלה למדינת הים או שהיה בעלה זקן או חולה או שהיתה עקרה וזקנה איילונית וקטנה והמפלת אחר מיתת בעלה ושאניה ראויה לילד ^(י)הכולן צריכות להמתין שלשה חדשים דברי ר"מ רבי יוסי מתיך ליארם ולינשא מיד ^(ט) ואמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כרבי מאיר בגזירותיו אמרי ליה ^(ט)לאו אדעתין והלכתא ימת מותר גמלתו אסור מר בר רב אשי אמר אפילו מת נמי אסור דלמא קטלה ליה ואולא ומינסבא הוה עובדא וחנוקתיה יולא היא ההיא שוטה הואי דלא עבדי נשי דחנוקן בנייהו: תנו רבנן ^(י)הרי שנתנו לה בן להניק הרי זו לא תניק עמו לא בנה ולא בן חברתה ^(י)פסקה קימעא אוכלת הרבה ^(י)לא תאכל עמו דברים הרעים לחלב השתא בנה אמרת לא בן חברתה מיבעיא מהו דתימא בנה הוא דחיים עילויה ממציא ליה טפי אבל בן חברתה אי לאו דהוה לה מותר לא הוה ממציא ליה קא משמע לן פסקה קימעא אוכלת הרבה מהיכא אמר רב ששת ^(י)משלה לא תאכל עמו דברים הרעים מאי נינהו א"ר כהנא כגון כשות וחזיו ודגים קטנים ואדמה אביי אמר אפילו קרא וחבושא רב פפא אמר אפילו קרא וכופרא רב אשי אמר אפי' כמכא והרסנא מינייהו פסקי חלבא מינייהו עכרי חלבא: דמשמשא בי ריחיא הוו לה בנה נכפי דמשמשא על ארעא הוו לה בני שמוטי דדרכא על ^(ט)רמא דחמרא הוו לה בני גירדני דאכלה חרדלא הוו לה בני זולוני דאכלה תחלי הוו לה בני דולפני דאכלה מוניני הוו לה בני ^(ט)מצצי עינא דאכלה גרגושתא הוו לה בני מוכערי דשתאי שיכרא הוו לה בני אוכמי דאכלה בישרא ושתיא חמרא הוו לה בני ^(ט)כריי

או שהלך בעלה למדינת הים או שהיה בעלה זקן או חולה או שהיתה עקרה וזקנה איילונית וקטנה והמפלת אחר מיתת בעלה ושאניה ראויה לילד ^(י)הכולן

צריכות להמתין שלשה חדשים דברי ר"מ רבי יוסי מתיך ליארם ולינשא מיד ^(ט) ואמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כרבי מאיר בגזירותיו אמרי ליה ^(ט)לאו אדעתין והלכתא ימת מותר גמלתו אסור מר בר רב אשי אמר אפילו מת נמי אסור דלמא קטלה ליה ואולא ומינסבא הוה עובדא וחנוקתיה יולא היא ההיא שוטה הואי דלא עבדי נשי דחנוקן בנייהו: תנו רבנן ^(י)הרי שנתנו לה בן להניק הרי זו לא תניק עמו לא בנה ולא בן חברתה ^(י)פסקה קימעא אוכלת הרבה ^(י)לא תאכל עמו דברים הרעים לחלב השתא בנה אמרת לא בן חברתה מיבעיא מהו דתימא בנה הוא דחיים עילויה ממציא ליה טפי אבל בן חברתה אי לאו דהוה לה מותר לא הוה ממציא ליה קא משמע לן פסקה קימעא אוכלת הרבה מהיכא אמר רב ששת ^(י)משלה לא תאכל עמו דברים הרעים מאי נינהו א"ר כהנא כגון כשות וחזיו ודגים קטנים ואדמה אביי אמר אפילו קרא וחבושא רב פפא אמר אפילו קרא וכופרא רב אשי אמר אפי' כמכא והרסנא מינייהו פסקי חלבא מינייהו עכרי חלבא: דמשמשא בי ריחיא הוו לה בנה נכפי דמשמשא על ארעא הוו לה בני שמוטי דדרכא על ^(ט)רמא דחמרא הוו לה בני גירדני דאכלה חרדלא הוו לה בני זולוני דאכלה תחלי הוו לה בני דולפני דאכלה מוניני הוו לה בני ^(ט)מצצי עינא דאכלה גרגושתא הוו לה בני מוכערי דשתאי שיכרא הוו לה בני אוכמי דאכלה בישרא ושתיא חמרא הוו לה בני ^(ט)כריי

למיעבד עובדא כי הא מתני' א"ל ההיא סבתא בדידי הוה עובדא ואסר לי ר"נ אינו ואסר ר"נ דמכי יחבי בנייהו למניקה תו לא הדרי בהו ומסיק תלמודא מת מותר גמלתו אסור מר בריא אמר אפי' מת נמי אסור דילמא קטלה ליה ואולא ומינסבא הוה עובדא וחנוקת'. ולא היא. כותית הוח: ת"ר הרי שנתנו לה בן להניק היז לא תניק עמו לא בנה ולא בן חברתה. פסקה קמעא אוכלת הרבה ולא תאכל דברים הרעים לחלב. אוכלת הרבה מהיכא משלה:

מסורת הש"ס

א) [נ] גיטין עה:].
ב) [במספתא מדה איתא ר' יוחנן בן יוסף].
ג) [זיל] אפרס כ"א בשאלות פרשת וירא סי' ג].
ד) [עירובין מ: זכ].
ה) יבמות מג.
ו) [פ"ז טו:].
ז) עירובין כב.
ח) יבמות מב.
ט"ש עירובין מז.
ע"ש [מספתא יבמות פ"ו ע"ש].
ט) [עירובין שם לעיל מז.].
י) [זכרות כו. וש"נ].
יא) [נבי הערוך בערך גרגין דמא וערך גרין איתא דמה וצלאשת חכמה צ"י דרך ארץ שער ד' העמיק דררכל אדמא דחמלא פי' דס החמור].
יב) [בערוך ערך מן פירש קטני עינים].
יג) [ערך כמח].
יד) [נ"פ חס' עירובין סג: ומוס' חולין מת. ד"ה ושוין וכו' וצ"ה י: ד"ה ציצים].
טו) [נ"ע חס' יבמות מב. ד"ה חסם].



לעוי רש"י

הומלון: כשות.
קורציי"ה [קורדוניץ].
חבוש (פרי).
פישיואין [פישירין].
מחלת הנפילה.
אוריאל"ה [ארזיל"א].
חומר, טין.



מוסף רש"י

ור' יהודה מתיר בשמונה עשר חדש.
ל' יהודה זמן הקנא מיעק עד שיה לו י"ח חדשים [גיסין טה].
ההט בהריה כו' בחלא.
בין הקולות מקום קשה להליך.
[נ"י טו:].
ולא אורדיה.
לפון דרפק ומשני ב"ח [טו:].
לא השני, ומשני לו כפלס בגנשה [שופטים כ] כמוז אט בנינין הירפוסיו ממוטה דריוכבו, עניהם מקום מנתחם השגום הצצנים לבני צנימין [נ"י טו:].
ביעתא בכותחא.
הרי שחיתה רדופה לילך לבית אביה.
חמיה לזור צניט אביה עמי אמת ואנה רגילה טס בעלה [עירובין מז].
רדופה, רגילה, וגם קמוך למיתתו מערה צניט אביה וזמן מרובה, לילכת למימר מעוברת היא [יבמות מב:].
או שחיה לה כעס.
ולא שמהה [טס].
או שחיתה עקרה.
שענק קמה ונטלה האם שלה [טס]:
א: מחמת מזל סכבר נשאת ל' צני אדם ולא ילדה לכן והחזקה עקרה [עירובין מז].
איילונית.
משני אמה ויש לה קוממין שאין לה שערות ולא דנין, ולשון איילונית דוכניתא, כאלו זה שאני יולד [טס].
ושאניה דאויה לילד.
מחמת משקא סס [טס] או חולי [יבמות מב:].
כולן צריכות להמתין.
דגורי שאניט רלויה אטו רלויה [טס].
הלכה כר' מאיר בגזירותיו.
צנדה שהוא ממזר על דבר מורה כאיסור והסיר על ידי גזירת צצנים [ועיר טז].
לאו אדעתאי.
לא הייתי זכור, ודכותי פישרו לא ספירא לי [שבת צה:].

עג א מיי פ"ח מהל' גירושין הל' סה סו סמג ששין נ טושי"ע אה"ע סי' יג סעיף יא:

עד ב ג מיי פ"ה מהל' ת"ת הל' ב ופי"כ מהל' סנהדרין הל' טו סמג עשין יג טושי"ע י"ד סי' רמב סעי' ד':

עה ד מיי פ"ח מהל' גירושין הל' כו סמג עשין נ טושי"ע אה"ע סי' יג סעי' יא:

עו ה מיי שם הל' יח יט

טושי"ע שם פט"א:

עז ו ז מיי שם הל' כו

טושי"ע שם סעי' יא:

עה ח מיי פכ"א מהל' אשפות הל' יג סמג

לאחין פא טושי"ע אה"ע

סי' פ סעי' יד:

עפ ט י ב מיי שם הל' יא טושי"ע שם סעי' יא בהג"ה וסעי' יג [נ"ש



הגהות מהר"ב

רנשבורג
א) תוס' ד"ה ואמר כד נתמן וכו' לוי לפרס דגורין מת אטו לא מת.
פי' שאלמות פי' וירא סי' יג דף ה ע"א צ"ה כרס וכו' יעוש"ה דמזוטר דהשאלמות סובר דמנעט גוריה זו היא והלאן [מחרי' פיק] בעל שאלות שלט שם לא הרגים זו ולכך ליבש קושיית מוס' באופן אחר להשאלמות:



תוספות רי"ד

עד כ"ד חודש דברי ר"מ וריי מתיר ב"ח חודש: ארינ' ב"ח הן הן דברי ב"ש: וכן הן דברי ב"ה.
שבש"א כ"ד חודש ובה"א י"ח חודש.
שבג"א אני אכרע לדברי האומר כ"ד חודש מותרת להנשא בב"א חודש ולדברי האומר ב"ח חודש מותרת להנשא בט"ו חודש לפי שאין החלב נעכר אלא לאחר ג' חדשים:
אמר עולא הל' כר"י ואמר מר עובדא חתיר ריח' לישא ט"ו חודש כר"י: אריס' דאביי אהא לקמי' דאביי א"ל מהו ליארם בחמשה עשר חודש א"ל חזא דר"ח וריי הל' כר"י וב"ש וכו"ה הל' כב"ה ואמר עולא הל' כר"י ואמר מר עובדא וכו"ש את דליארם כי אתא אביי לקמי' דר"י א"ל רב ושמואל דאמרי תרווייהו צריכה להמתין כ"ד חודש חוץ מיום שנוגד בו וחוץ מיום שנתארסה בו והיט בתרי' תלתא פרסי וא"ל פרסא בחלא ולא אדרכי' אמר אביי הא מילתא דאמר רבנן ה' אפי' בשנתא דדוחקא לא לישרי איניש במקום רבי' לא משום דמחזי כאפקירותא ותו לא אלא משום דלא מסתייע נמי מילתא דהא אנא הוה גמירא להא דרב ושמואל עשרים וארבע שנין ואפ"ה במקום רבי' לא מסתייע מילתא ובההיא שעתא אינעלמא מיני': ת"ר נתנה בנה למניקה גמלתו או מת מותרת להנשא מיד ר"פ וד"ה כר' ברי' סבור למיעבד עובדא כי הא מתני' א"ל ההיא סבתא בדידי הוה עובדא ואסר לי ר"נ אינו ואסר ר"נ דמכי יחבי בנייהו למניקה תו לא הדרי בהו ומסיק תלמודא מת מותר גמלתו אסור מר בריא אמר אפי' מת נמי אסור דילמא קטלה ליה ואולא ומינסבא הוה עובדא וחנוקת'. ולא היא. כותית הוח: ת"ר הרי שנתנו לה בן להניק היז לא תניק עמו לא בנה ולא בן חברתה. פסקה קמעא אוכלת הרבה ולא תאכל דברים הרעים לחלב. אוכלת הרבה מהיכא משלה:

^[1] נראה דרש"י הוא וי"ל אפילו ביעתא ככותחא לא לישרי איניש וכו'